

SOGGETTI EX ART. 94 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023

1. Impresa individuale:

- Titolare
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

2. Società in nome collettivo (S.n.c.):

- Soci amministratori
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

3. Società in accomandita semplice (S.a.s):

- Soci accomandatari
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

4. Altri tipi di società o consorzi (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.):

- Nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico: Membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- Institori;
- Procuratori generali;
- Altri soggetti muniti di rappresentanza: si intendono procuratori dotati di poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- Membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza:
 - Componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi + sindaci supplenti) (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale);
 - Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);

- Componenti del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
- Soggetti con poteri di direzione: dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- Soggetti con poteri di controllo: Revisore contabile (persona fisica) e Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- Amministratore di fatto;
- Direttore tecnico;
- Socio unico persona fisica;
- Amministratori del socio unico persona giuridica.

Per tutti i tipi di imprese:

- Procuratori che firmano la documentazione di gara (DGUE, Offerta economica etc.).